

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6270/2539

นางสาว สอาด เสวีสังวงศ์
นาย เล็ก ศรีเจริญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 86

การที่จำเลยอ้างว่ามีการชำระหนี้หมดสิ้นกันแล้วแต่โจทก์ไม่ยอมคืนสัญญาโดยอ้างว่าหาหนี้มิใช่เหตุที่ทำให้จำเลยทั้งสองหลุดพ้นจากความรับผิดชอบที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 653วรรคสอง ฟ้องโจทก์บรรยายว่าเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2530 จำเลยที่ 1 ได้กู้ยืมเงินโจทก์จำนวน 250,000 บาทที่โจทก์นำสืบว่าจำเลยทั้งสองเคยกู้ยืมเงินโจทก์ไป 150,000 บาทต่อมาในวันที่ 15 ตุลาคม 2530 จำเลยที่ 1 มาขอกู้ยืมอีก 100,000 บาทรวมเป็นเงินต้นที่จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์ไปจำนวน 250,000 บาทเป็นการนำสืบที่มาจากจำนวนเงินที่กู้เป็นเรื่องราวละเอียดของคำฟ้องโจทก์สามารถนำสืบได้หาใช่นอกฟ้องนอกประเด็นไม่

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2530 จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินและรับเงินกู้ยืมไปจากโจทก์ 250,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี กำหนดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2531 โดยจำเลยที่ 1 นำที่ดินและบ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหม้ออำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ ให้โจทก์ยึดถือไว้เป็นประกันปรากฏ

ตามภาพถ่ายหนังสือสัญญากู้เงินเอกสารท้ายฟ้องในวันทำสัญญากู้ยืมเงิน จำเลยที่ 2 คำประกันหนี้ตามสัญญากู้ยืมของจำเลยที่ 1 ปรากฏตามภาพถ่ายหนังสือสัญญาคำประกันเงินกู้เอกสารท้ายฟ้อง หลังจากกู้ยืมเงินจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้ โจทก์ทวงถามจำเลยที่ 1 เพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 425,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 250,000 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าโจทก์จะได้รับชำระหนี้จนสิ้นเชิงหากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้แทน

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยกู้ยืมเงินโจทก์และจำเลยที่ 2 ไม่ได้ทำสัญญาคำประกันแก่โจทก์ เดิมก่อนปี 2526 จำเลยทั้งสองเคยซื้อสินค้าจากร้านของโจทก์ จำเลยทั้งสองไม่ชำระราคาโจทก์ก็จะให้จำเลยที่ 1 ลงชื่อไว้ในแบบสัญญากู้เงินที่ยังไม่กรอกข้อความมอบให้โจทก์ไว้ทุกครั้ง เก็บเกี่ยวข้าวแล้วจำเลยทั้งสองก็จะนำเงินมาชำระให้โจทก์ ในปี 2526 จำเลยทั้งสองชำระหนี้โจทก์ครบถ้วนแล้ว แต่โจทก์ไม่คืนหนังสือสัญญาที่จำเลยที่ 1 ลงชื่อไว้ หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ไม่เคยซื้อสินค้าโจทก์อีกเลยคงมีแต่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นภริยาของจำเลยที่ 1 ที่ยังซื้อต่อมาจำเลยที่ 2 ค้างชำระราคาสินค้าปุ๋ยเคมีการเกษตรที่ซื้อจากโจทก์ โจทก์ขอให้จำเลยที่ 2 โอนที่ดินชำระหนี้ดังกล่าวแก่โจทก์ แต่จำเลยที่ 1 ไม่ยินยอม โจทก์จึงนำแบบหนังสือสัญญากู้ยืมเงินที่จำเลยทั้งสองลงชื่อไว้ไปกรอกข้อความโดยจำเลยทั้งสองไม่ยินยอมแล้วนำมาฟ้องจำเลยทั้งสองอันเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 250,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2530 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วน ให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้เงินดังกล่าวแทนแก่โจทก์จนครบถ้วน

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญากู้เงินในช่องผู้กู้และจำเลยที่ 2 ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้ในช่องผู้ค้ำประกัน ตามเอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 จริงคดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์หรือไม่ และจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ของจำเลยที่ 1 ไว้ต่อโจทก์หรือไม่ ทั้งสองปัญหาดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นควรวินิจฉัยรวมไปด้วยกันได้โจทก์มีตัวโจทก์และนายไสว สวรรค์ประสิทธิ์ เป็นประจักษ์พยานต่างเบิกความทำนองเดียวกันว่า เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2530 จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เงินจำนวน 250,000 บาท โดยในวันทำสัญญาจำเลยที่ 1 รับเงินไปจากโจทก์ 100,000 บาท กับครั้งก่อนจำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์ไป 150,000 บาท รวมเป็นเงินกู้ 250,000 บาท จำเลยที่ 1 ลงชื่อไว้ในช่องผู้กู้ จำเลยที่ 2 ลงชื่อเป็นผู้ค้ำประกัน โจทก์ลงลายมือชื่อเป็นผู้ให้กู้และผู้เขียนนายไสวลงชื่อเป็นพยานตามเอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 ส่วนจำเลยนั้นจำเลยที่ 1 เบิกความว่าเคยกู้ยืมเงินโจทก์ และเคยซื้อสินค้าเชื่อจากร้านโจทก์ การซื้อของเชื่อหรือกู้ยืมเงินโจทก์ โจทก์จะให้จำเลยที่ 1 ลงชื่อไว้ในสัญญาเพียงตัวเดียว ปัจจุบันนี้จำเลยที่ 1 ไม่มีหนี้ค้างชำระแก่โจทก์แล้ว เมื่อทนายจำเลยเอาเอกสารหมายจ.1 ให้จำเลยที่ 1 ดู ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้กู้เงินโจทก์ตามหนังสือสัญญาดังกล่าว และหนังสือสัญญานี้จำเลยที่ 1 ลงชื่อไว้ตัวเดียวกว่า 10 ปีแล้ว ตอนชำระหนี้ได้พูดขอคืนแล้วโจทก์บอกว่าหาย และเบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า เมื่อจำเลยที่ 1 ชำระเงินตามสัญญาหมดแล้ว โจทก์ไม่ยอมคืนสัญญานั้น จำเลยที่ 1 ก็ไม่เคยขอให้โจทก์ออกไปเสร็จรับเงินชำระหนี้เงินกู้ให้ ทั้งไม่เคยแจ้งความว่าโจทก์ปลอมเอกสาร ส่วนจำเลยที่ 2 ก็เบิกความตอบคำถามค้านทนายโจทก์ว่า ขณะที่ตกลงชื่อในเอกสารหมาย จ.2 ก็รู้ว่า จำเลยที่

1กู้ยืมเงินโจทก์และรับว่าบ้านหลังที่ระบุในเอกสารหมายเลข 1 ว่ามอบให้โจทก์เป็นประกันนั้นมีราคาประมาณ 300,000 บาท ดังนี้ข้อเท็จจริงย่อมรับฟังได้อย่างชัดเจนว่าจำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์พร้อมกับระบุบ้านเลขที่ 116 หมู่ 1 ตำบลหนองหม้ออำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นหลักประกันลงไว้ในสัญญากู้เงินตามเอกสารหมายเลข 1 จริง โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข 2 การที่จำเลยทั้งสองอ้างว่ามีการชำระหนี้หมดสิ้นกันแล้ว แต่โจทก์ไม่ยอมคืนสัญญา โดยอ้างว่าหายนั้น มิใช่เหตุที่ทำให้จำเลยทั้งสองหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง

ส่วนที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ฟ้องโจทก์บรรยายว่า เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2530 จำเลยที่ 1 ได้กู้ยืมเงินโจทก์จำนวน 250,000 บาทแต่นำสืบว่าจำเลยทั้งสองเคยกู้ยืมเงินโจทก์ไป 150,000 บาทต่อมาในวันที่ 15 ตุลาคม 2530 จำเลยที่ 1 มาขอกู้อีก 100,000 บาทรวมเป็นเงินต้นที่จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์ไปจำนวน 250,000 บาทอันเป็นการนำสืบนอกฟ้องนอกประเด็นนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นการนำสืบที่มาของจำนวนเงินที่กู้เป็นเรื่องราวละเอียดของคำฟ้อง โจทก์สามารถนำสืบได้หาใช่นอกฟ้องนอกประเด็นไม่

พิพากษายืน

(อำนวยการ หมวดเมือง-ก้าน อันนันทน์-อัครวิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ